CONTRATO DE TRANSACCIÓN

Entre los suscritos, **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de la firma, quien actúa en su propio nombre y representación, con domicilio en la ciudad de Barranquilla, de una parte y **PEDRO VERGARA VILLANUEVA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa en nombre y representación legal de **DOCTOR FLIGHT S.A.S.**, sociedad identificada con NIT No. 901.767.877, con domicilio en la ciudad de Barranquilla; en adelante de manera conjunta, las partes, de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato de transacción, según lo establecido en el artículo 2469 y siguiente del Código Civil, y artículo 312 del Código General de Proceso, el cual se regulará por las siguientes cláusulas, previa las declaraciones realizadas, y los antecedentes y consideraciones descritos:

I. DEFINICIONES:

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial y en negrilla, deben ser entendidas e interpretadas con el significado que se asigna a continuación:

a) **Usuario**. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice los Servicios.
b) **Paretomed**: Contenido educativo desarrollado por el Médico Internista Oscar Maldonado Badrán, de propiedad intelectual exclusiva.
c) **Relación de colaboración**: acuerdo en el cual dos o más personas naturales o jurídicas se asocian para desarrollar un proyecto específico buscando obtener conjuntamente una utilidad común, combinando sus bienes, habilidades, esfuerzos y conocimientos, sin que ello signifique la constitución de una sociedad.
d) **Prestación de servicios:** Acuerdo por el cual una persona o empresa se compromete a realizar una actividad o servicio específico para otra parte a cambio de una contraprestación económica.
e) **Marketing digital:** Actividades de gestión de redes sociales, elaboración de Reels, grabación de vídeos de contenido, grabación de videoclases, y creación/gestión de campañas publicitarias, prestados directamente por el Dr. Pedro Vergara, cobrados a su nombre o en nombre de su empresa DOCTOR FLIGHT S.A.S
f) **Sociedad de hecho:** La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. Se entiende entonces, la sociedad no constituida mediante escritura pública, razón por la cual se predica que ella que no conforma una persona jurídica diferente a los socios individualmente considerados, por ello, los derechos y obligaciones contraídas

por aquella, se entenderán adquiridas a favor o a cargo de todos los socios que la integran.[1]

g) **Utilidades:** Se refiere a la distribución de las ganancias o pérdidas de un negocio o proyecto específico entre las partes involucradas en la participación.

h) **Transacción.** Es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. El acuerdo tiene por objeto que las partes resuelvan voluntariamente una controversia o previenen un futuro litigio. Este contrato se rige por el Código Civil y es un mecanismo extrajudicial de solución de conflictos. Sus características principales son la bilateralidad, onerosidad y consensualidad, y una vez perfeccionado, tiene fuerza de cosa juzgada, es decir, no se puede volver a discutir el asunto.[2]

i) **Propiedad Intelectual:** (PI) se refiere a los derechos otorgados sobre las creaciones de la mente humana, tales como: obras literarias, artísticas, invenciones y signos distintivos. Protege a los creadores, otorgándoles derechos exclusivos para controlar el uso de sus obras y beneficiarse económicamente de ellas, fomentando así la innovación y la creatividad en la sociedad.

j) **Información Confidencial:** significa cualquier información técnica, financiera, comercial y estratégica y cualquier información actual, relacionada con las operaciones de negocios presentes y pasados, o condiciones financieras de **Paretomed** o de alguno de sus **Usuarios,** bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, la cual haya sido catalogada, marcada o anunciada como confidencial o no por cualquiera de ellas. Complementariamente, y para los efectos del presente Acuerdo, LAS PARTES acuerdan en manifestar expresamente desde ya, que toda la información entregada por el Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN,** en el desarrollo de la relación comercial con el Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA**, es información confidencial.

   Adicionalmente, cualquier información suministrada por el Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN,** previa a la celebración del presente Acuerdo, se considerará igualmente como confidencial y estará sujeta a los términos del mismo. Se exceptúan de lo anterior los siguientes eventos: Que en su totalidad haya sido de dominio público, o que sea publicada sin que medie ninguna acción y/o intervención del RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

Los términos antes definidos serán utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual se presenten. Los términos no definidos en las presentes definiciones deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

---

[1] Concepto de Superintendencia de sociedades No. 220-114168

[2] El Artículo 1625 del Código Civil Colombiano establece que toda obligación puede darse por extinguida, (...). Los modos de extinción de las obligaciones son: (...) la transacción.

CONTRATO DE TRANSACCIÓN

II. DECLARACIONES:

Afirmaciones que las partes hacen sobre sí mismas, sus capacidades, la validez de los hechos y la información relevante para la celebración del presente acuerdo.

PRIMERA. Las partes declaran que el Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN:**

a. Es el único desarrollador de la idea de negocio de educación médica virtual y la creación del curso médico pregrabado **Paretomed** de venta por internet.
b. Es único dueño 100% de la propiedad intelectual del curso pregrabado denominado **Paretomed**.
c. Es propietario 100% del know how desarrollado para **Paretomed** el cual es de su exclusivo desarrollo e invención.
d. Ha registrado a su nombre ante la cámara de comercio de Barranquilla, el establecimiento comercial denominado: **Paretomed**, identificado con Matrícula No: 865.875 desde el 05 de Abril de 2023, el cual, desarrolla las siguientes actividades económicas: prestación de servicios médicos, actividades de apoyo a la educación que incluyen servicios que facilitan el proceso educativo, tales como la administración de pruebas, orientación vocacional y la creación de obras impresas de contenido educativo y publicitario.

SEGUNDA. El Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA**, es médico de profesión, propietario de la empresa DOCTOR FLIGHT S.A.S., que presta sus servicios como persona natural y jurídica, se desarrolla en el ámbito de las comunicaciones, en especial en las redes sociales y el contenido de marketing, liderando estrategias de promoción de servicios e incremento de ventas y seguidores con presencia en las redes y publicidad web, así como actividades comerciales en general, grabaciones y todas las tareas inherentes a estas, definiéndose globalmente como **Marketing digital**.

TERCERA. Las partes, tienen la voluntad, facultad, capacidad, derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de las obligaciones del presente Contrato. Por lo tanto, se encuentran debidamente constituidas y habilitadas conforme a las leyes de la República de Colombia.

CUARTA. El Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA** brindó servicios de **Marketing digital** al Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN** dentro del marco de una **relación de colaboración** para el negocio **Paretomed**, propiedad del Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN**. Se acordó que la compensación económica equivaldría al 20% de las **utilidades** del negocio.

QUINTA. El pago periódico realizado por el Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN,** al Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA, desde 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de julio de 2025,** corresponde a una obligación de tipo comercial, originada de un acuerdo de colaboración verbal, que tenía por objeto principal la **Prestación de servicios** de **Marketing digital**, cobrada

mensualmente por medio de cuentas de cobro y facturas de la empresa de propiedad exclusiva del Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA**, la cual se denomina DOCTOR FLIGHT S.A.S.

SEXTA. La naturaleza de la relación jurídica ejecutada por **las partes,** no es de carácter laboral.

SÉPTIMA. Entre **las partes** no se constituyó **Sociedad de Hecho.**

OCTAVA. El Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA** ha recibido la totalidad de los pagos correspondientes a la **Relación de colaboración** desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de julio de 2025. En consecuencia, no existe deuda alguna con él como persona natural ni con su empresa, DOCTOR FLIGHT S.A.S.

NOVENO. El Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN,** recibió desde 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de julio de 2025, todos los servicios prestados por el Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA** y su empresa DOCTOR FLIGHT S.A.S., producto de la **Relación de colaboración,** por lo que las partes acuerdan que todas las creaciones, prestaciones de servicios e ideas aplicadas por el Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA** y su empresa DOCTOR FLIGHT S.A.S.**,** en vigencia de la **Relación de colaboración** pertenecerán al pagador. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el pago realizado cada periodo contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual, razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional. Las invenciones realizadas por el MANDATARIO contratado para investigar pertenecen al MANDANTE, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio.

DÉCIMO. El Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN**, reveló al Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA**, en beneficio mutuo como producto de su relacionamiento, determinada información verbal y/o escrita, no solamente propia de él y su negocio **Paretomed**, sino también información que ha recibido de sus **Usuarios**; en general de carácter mercantil que puede incluir y no se limita a planes de proyectos, inversión y desarrollo, información financiera, información de estrategia comercial, planes de productos y servicios, información de precios y márgenes de comercialización, información de **Usuarios**, análisis y proyecciones, especificaciones, diseños, ideas, software, datos, prototipos, procesos, know how, o algún otro tipo de información técnica, relacionadas con los servicios educativos de **Paretomed**.

DÉCIMO PRIMERO. El Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN** cuenta, como resultado de su experiencia y esfuerzo como emprendedor, con un saber hacer propio y específico. Este saber hacer tiene carácter secreto, sustancial e identificado. El carácter de “secreto” se deriva del hecho de que el saber hacer de **Paretomed** en su conjunto y en la combinación de sus componentes, no es generalmente conocido ni fácilmente accesible. El carácter de “sustancial” se deriva del hecho de que el saber hacer de **Paretomed**, incluye una información importante para la adecuada explotación del negocio. El carácter de “identificado” se deriva del hecho de

que el saber hacer de **Paretomed**, se encuentra descrito de una manera suficientemente detallada y es fácilmente distinguible del saber hacer de otras entidades que se dedican a la explotación de negocios afines o similares.

Por lo tanto, las partes acuerdan determinar un Acuerdo de Confidencialidad que tiene como finalidad establecer el uso y la protección de la información sobre **Paretomed** que se ha compartido.

III. ANTECEDENTES:

Las consideraciones y antecedentes que rodean la celebración del presente contrato, son las que a continuación se detallan: estas revelan de manera expresa los móviles o motivos determinantes que han inducido a **Las partes,** a contratar y su manifestación explícita tiene como finalidad, la de que sean tenidas en cuenta, siempre que se trate de aplicar o interpretar alguna cláusula, regla o estipulación de éste contrato o de solucionar alguna diferencia entre **Las partes,** o de fijar o determinar derechos u obligaciones por razón de las relaciones que el presente documento regula entre ellas:

PRIMERO. Las partes, debido a diferencias conceptuales sobre la ejecución del servicio y el tipo de relación que ejecutaron desde 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de julio de 2025, se reunieron en varias ocasiones presencialmente durante el mes de agosto del año 2025, mantuvieron los canales de comunicación directa y estuvieron abiertos a la presentación conjunta de propuestas para establecer la posible continuidad del servicio bajo un contrato marco de cuentas en participación y/o redefinición de la relación jurídica de las partes, presentándose extremos conceptuales irreconciliables, que les impidieron continuar la ejecución de **Relación de colaboración.**

SEGUNDO. El pasado 14 de agosto de 2025, el Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA,** propuso terminar la **Relación de colaboración** fundamentado en la pérdida de confianza entre las partes, y el 28 de agosto de 2025 el Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN,** aceptó la terminación de la **Relación de colaboración**.

TERCERO. No obstante, lo anterior, las partes en virtud de honrar el tiempo y dedicación invertido en las diferentes conversaciones sobre los hechos acaecidos, y con la finalidad de buscar alternativas para resolver el conflicto sin requerir terceros intervinientes, se reunieron por última vez para sentar un acuerdo transaccional descrito a continuación:

CONSIDERACIONES

CONTRATO DE TRANSACCIÓN

PRIMERO. La transacción aquí estipulada comprende todos los perjuicios patrimoniales y/o extra-Patrimoniales, pasados, presentes y futuros, directos o indirectos, materiales y morales, y todos los emolumentos legales procedentes de la **Relación de colaboración** definida en este documento, y en las declaraciones que anteceden, que eventualmente se pudieron haber causado, o los que en el futuro llegaran a generarse por los mismos hechos, quedando así agotada totalmente cualquier reclamación.

SEGUNDO. Las partes que intervienen en este contrato se comprometen a mantener en estricta reserva todos los datos e informaciones referentes y relativas al saber hacer de **Paretomed** que tengan el carácter de confidenciales, de conformidad con las declaraciones que anteceden.

TERCERO. El Sr. PEDRO VERGARA VILLANUEVA se obliga a no desarrollar, directa o indirectamente, actividades relacionadas con el nicho de mercado y modelo de negocio de **Paretomed**, durante un período de dos (2) años... En caso de incumplimiento de esta cláusula, el Sr. PEDRO VERGARA VILLANUEVA deberá pagar al Sr. OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN una suma equivalente al 20% de los pagados realizados durante la **Relación de colaboración**, a título de cláusula penal, sin perjuicio de las acciones legales adicionales para la reparación de daños y perjuicios

CUARTO. Las partes que intervienen en este contrato, dan fe que las declaraciones y los antecedentes descritos ***son ciertos y ratifican sus actuaciones en éstos, tal y como se describió,*** todo ello con la exclusiva finalidad de resolver las diferencias surgidas y precaver un litigio eventual y/o futuro, y sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna; por lo tanto convienen en transigir, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2469 y subsiguientes del Código Civil, un contrato de transacción que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN,** pagará al señor **PEDRO VERGARA VILLANUEVA,** a título de suma transaccional el valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)**, los cuales serán cancelados una vez se firme el presente documento con huella y autenticación notarial, junto con las cuentas de cobro y/o facturas pendientes por enviar correspondientes al periodo de servicio (febrero - julio 2025).

Parágrafo. el señor **PEDRO VERGARA VILLANUEVA,** determina que los pagos se recibiran así: Cuenta _____a nombre de: _____.

SEGUNDA. Que la suma transaccional será cancelada mediante transferencia a cuenta bancaria a nombre del Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA,** a más tardar el mismo día de la entrega del documento notarizado mencionado en la cláusula primera del presente acápite.

TERCERA. En virtud del presente contrato el Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA,** declara al Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN**, paz y salvo por cualquier concepto las pretensiones que dieron lugar a la discusión entre las partes, declaradas en los acápites anteriores del presente documento.

Parágrafo. el señor **PEDRO VERGARA VILLANUEVA,** actúa en este documento en nombre de la empresa **DOCTOR FLIGHT S.A.S.**, dejando plena constancia que los pagos que generan en esta transacción cubren también todo eventual litigio con esta empresa; igualmente se deja constancia que no se le debe dinero alguno, ni comisiones a esta empresa por parte del Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN**.

CUARTA. En virtud del presente contrato el Sr. **PEDRO VERGARA VILLANUEVA,** declara al Sr. **OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN**, paz y salvo por todo concepto sobre la **Relación de colaboración** que mantuvieron y en general por toda clase de eventuales acreencias que se pudieran derivar de la **Relación de colaboración,** comprometiéndose a no formular ninguna reclamación presente o futura, ante ningún tipo de autoridad Administrativa o Judicial por los hechos descritos en el presente contrato.

QUINTA. En este orden de ideas las partes declaran expresamente, que los acuerdos aquí plasmados, tendrán el carácter de **transacción**, la cual produce efectos de cosa juzgada civil en última instancia, de conformidad con lo estipulado por el artículo 2483 del Código Civil, y demás normas concordantes.

SEXTA. Este documento presta mérito ejecutivo en el caso en que alguna de las partes incumpla alguna de las cláusulas estipuladas.

SÉPTIMA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2483 del Código Civil, esta transacción produce el efecto de cosa juzgada, por lo cual las partes entienden y acuerdan que este efecto les impide que la misma cuestión pueda ser debatida nuevamente entre las mismas partes y por la misma causa. Se comprometen a respetar este principio de derecho que busca dar estabilidad y certeza jurídica a las relaciones sociales, poniendo fin definitivo a las controversias para evitar la perpetuidad de los litigios.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre toda la información que se compartieron entre sí, en virtud de la **Relación de colaboración.** La información confidencial incluye, pero no se limita a, secretos comerciales, datos de **Usuarios,** (estudiantes de **Paretomed**), prospectos de clientes, estrategias de negocio, metodologías de enseñanza, técnicas de examen de **Paretomed**, planes de marketing, diseños, código fuente, y cualquier otra información técnica o

comercial designada como confidencial. Esta obligación de confidencialidad perdurará indefinidamente tras la suscripción de este contrato.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en Barranquilla, a los doce (12) días del mes de Septiembre de 2025.

OSCAR DAVID MALDONADO BADRÁN
CC. No. 1.129.573.046

PEDRO VERGARA VILLANUEVA
CC. No. 1.045.750.095

PEDRO VERGARA VILLANUEVA
Representante legal
DOCTOR FLIGHT S.A.S.
NIT No. 901.767.877